

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7519/2537

นาย สุด กุลพ รม
นาย สม พร ไสยিং โดยนางพ วง ไส ยิง

โจทก์

จำเลย

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน ใน ชั้น บังคับ
คดี

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1364

ป.วิ.พ. มาตรา 271

ศาลพิพากษาให้จำเลยแบ่งมรดกส่วนของ ม. ตามโฉนดตราจองที่ดินและบ้านซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินแก่โจทก์หนึ่งในแปดส่วน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยในชั้นบังคับคดีแม้โจทก์จะได้ไปจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินพิพาทใส่ชื่อโจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินส่วนของ ม. หนึ่งในแปดส่วนแล้วก็ตาม แต่ก็เพียงการบังคับคดีส่วนหนึ่งของการบังคับตามคำพิพากษาของศาลเท่านั้น โจทก์จึงยังมีสิทธิขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาในส่วนที่บังคับให้จำเลยแบ่งตัวทรัพย์มรดกได้ เมื่อโจทก์จำเลยแถลงร่วมกันว่าไม่สามารถตกลงแบ่งที่ดินและบ้านพิพาทได้ทั้งสภาพของตัวทรัพย์ก็ไม่อาจที่จะแบ่งกันเช่นนี้โจทก์ก็ชอบที่จะให้นำที่ดินและบ้านออกประมูลกันระหว่างทายาท หรือนำออกขายทอดตลาดได้แต่การที่จะให้ประมูลกันระหว่างทายาทก็น่าจะเป็นปัญหาได้เพราะทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียมิได้เข้ามาในคดีทุกคน ดังนั้นสมควรให้นำที่ดินและบ้านออกขายทอดตลาด

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องบังคับจำเลยขอให้แบ่งมรดกของนางมายในส่วน
ของนางแก้วตามโฉนดตราจองเลขที่ 4919 ให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง ห้ามจำเลยเข้า
เกี่ยวข้อง และให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแพ่งการแสดงเจตนาของจำเลยในการ
โอนที่ดินแก่โจทก์ ให้จำเลยและบริวารออกไปจากบ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ซึ่งปลูกอยู่
บนที่ดินดังกล่าว ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้จำเลย
แบ่งมรดกส่วนของนางมาย ส่วย 1 ตามโฉนดตราจองเลขที่ 4919 และบ้านเลขที่ 30
ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ 1 ใน 8 ส่วนหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอา
คำพิพากษาของศาลแพ่งการแสดงเจตนาของจำเลย

ระหว่างบังคับคดี จำเลยถึงแก่กรรม นางพวง ส่วย ภริยาจำเลยยื่นคำร้อง
ขอรับมรดกความในฐานะทายาทจำเลย ศาลชั้นต้นอนุญาต

โจทก์ยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า โจทก์ได้นำคำพิพากษาไปจดทะเบียนรับ
มรดกใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินส่วนของนางมายตามโฉนด
ตราจองเลขที่ 4919 จำนวน 1 ใน 8 ส่วนตามคำพิพากษาแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมแบ่ง
แยกที่ดินและบ้านให้แก่โจทก์ ขอให้นัดจำเลยมาสอบถามเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษา
ต่อไป

ศาลชั้นต้นนัดพร้อมโดยเรียกจำเลยมาสอบถาม โจทก์แถลงว่าเมื่อไม่สามารถ
แบ่งแยกที่ดินและบ้านได้ขอให้นำออกขายทอดตลาดจำเลยแถลงว่า โจทก์จำเลยไม่
สามารถตกลงแบ่งที่ดินและบ้านดังกล่าวกันได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าเมื่อโจทก์ได้ไปดำเนินการจดทะเบียนรับมรดกใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินส่วนของนางมายจำนวน 1 ใน 8 ส่วนแล้ว ถือได้ว่าจำเลยได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรียบร้อยแล้วส่วนจะตกลงแบ่งที่ดินและบ้านดังกล่าวกันอย่างไรต่อไปเป็นเรื่องที่โจทก์และจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของรวมจะไปว่ากล่าวกันในระหว่างเจ้าของรวมคนอื่นต่างหากจากคดีนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1364

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย โดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์โจทก์ที่ว่าโจทก์มีสิทธิบังคับคดีขอให้แบ่งที่ดินพิพาทตามโฉนดตราจองเลขที่ 4919 หมู่ที่ 4 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์และบ้านเลขที่ 30 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวโดยการขายทอดตลาดได้หรือไม่ เห็นว่าคดีนี้ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้จำเลยแบ่งมรดกส่วนของนางมายตามโฉนดตราจองที่ดินและบ้านพิพาทซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินแก่โจทก์หนึ่งในแปดส่วน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ในชั้นบังคับคดีแม้โจทก์จะได้ไปจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินพิพาทใส่ชื่อโจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินส่วนของนางมายหนึ่งในแปดส่วนแล้วก็ตาม แต่ก็เพียงการบังคับคดีส่วนหนึ่งของการบังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกาเท่านั้น โจทก์จึงยังมีสิทธิขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาในส่วนที่บังคับให้จำเลยแบ่งตัวทรัพย์สินมรดกได้เมื่อโจทก์จำเลยตกลงร่วมกันว่าไม่สามารถตกลงแบ่งที่ดินและบ้านพิพาทได้ ทั้งสภาพของตัวทรัพย์สินก็ไม่อาจที่จะแบ่งกันเช่นนี้ โจทก์ก็ชอบที่จะให้นำที่ดินและบ้านพิพาทออกประมูลกันระหว่างทายาทหรือนำออกขายทอดตลาดได้ แต่การที่จะให้ประมูลกันระหว่างทายาทก็น่าจะ

เป็นปัญหาได้เพราะทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียมิได้เข้ามาในคดีทุกคนดังนั้นสมควรให้นำที่ดินและบ้านพิพาทออกขายทอดตลาด

พิพากษากลับเป็นว่า ให้นำมรดกส่วนของนางมาย ไสยिंगตามโฉนดตราจองเลขที่ 4919 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ และบ้านเลขที่ 30 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินที่ได้สุทธิแบ่งให้โจทก์ตามส่วน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ